



Nr. 126 Kabinettsitzung vom 16. Juli 1925, 21.30 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 407 f.

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Geßler, Graf v. Kanitz; StS Kempner, v. Schubert, Sautter, Geib; MinDir. Sitzler, Wallroth; MinR Offermann, Weigert, Gravenhorst, Lehfeldt; RegR Kretschmann, Wahrburg, Joachim, Wende; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 21:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.
2. Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenversicherung.

1. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.

Der *Reichsarbeitsminister* machte einige Ausführungen zu dem Gesetzentwurf¹ und wies darauf hin, daß besonders noch eine Vorschrift zwischen dem Reichswirtschafts- und dem Reichsarbeitsministerium streitig sei. Es handele sich um die Vorschrift des § 18 Abs. 3, wonach andere Personen zu Vorsitzenden oder zu stellvertretenden Vorsitzenden nur bestellt werden dürften, wenn sie nach ihrer Stellung im Erwerbsleben weder als Arbeitgeber noch als Arbeitnehmer anzusehen seien und die Befähigung zum Richteramt hätten, und wenn ihre Bestellung keine erheblichen Mehrkosten verursache. Diese Vorschrift beanstandete der Reichswirtschaftsminister, der nur ordentliche Richter zu Vorsitzenden bestellt wissen wolle².

Ministerialdirektor Dr. Sitzler (Reichsarbeitsministerium): Regelmäßig sollten nur ordentliche Richter bestellt werden. Es sei jedoch möglich, daß Einzelrichter die Bestellung nicht annehmen wollten, oder auch, daß sie sich für diesen Posten nicht eigneten. In diesen Fällen müsse die Möglichkeit bestehen, auch andere Personen, z. B. rechtskundige Bürgermeister oder Rechtsanwälte zu Vorsitzenden zu bestellen.

¹ Über Entstehung und Inhalt des am 7. 7. übersandten Entwurfs heißt es im Begleitschreiben des RArbM: Der GesEntw., im Einvernehmen mit dem RJM ausgearbeitet, sei am 4. 6. mit Vertretern der Reichsministerien und des RSparKom. und am 19. und 20. 6. mit Vertretern der Länderregierungen besprochen worden. Inhaltlich entspreche er im allgemeinen dem Regierungsentwurf des Jahres 1923 (s. diese Edition: Das Kabinett Cuno, Dok. Nr. 167, P. 8; gedr. im RArbBl. 1923, Nr. 12, S. 385), der im Oktober 1923 auf Ersuchen des RFM aus Ersparnisgründen zurückgezogen worden sei. Alle Rechtsstreitigkeiten, die der Arbeitsgerichtsbarkeit unterliegen (Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Rechtsstreitigkeiten der Verbände aus Tarifverträgen), sollen im ersten Rechtszug von den Arbeitsgerichten, die als selbständige Gerichte durch die Landesjustizverwaltungen einzusetzen sind, behandelt werden. Zuständig für Berufungen gegen Arbeitsgerichtsurteile sind die Landesarbeitsgerichte. Gegen Urteile der Landesarbeitsgerichte kann Revision stattfinden, Revisionsgericht ist das Reichsarbeitsgericht beim Reichsgericht (R 43 I/2063 , Bl. 38-65).

² Gemeint sind die Vorsitzenden der Arbeitsgerichte. Zu Vorsitzenden der gleichfalls neu zu errichtenden Landesarbeitsgerichte und des Reichsarbeitsgerichts sollen nach § 35 des Entwurfs nur ordentliche Richter berufen werden. Diese sollen auf arbeitsrechtlichem und sozialem Gebiet besondere Kenntnisse und Erfahrungen besitzen.

Der *Reichswehrminister* hielt diese Vorschrift des Entwurfs für außerordentlich glücklich.

Der *Reichsarbeitsminister* wies noch besonders darauf hin, daß diese Vorschrift des Entwurfs der Linken des Reichstags die Zustimmung ermögliche und erklärte sich bereit, in der Begründung zu betonen, daß die Bestellung der nichtordentlichen Richter zu Vorsitzenden eine Ausnahme bilden solle.

Unter diesen Umständen erklärte der *Reichswirtschaftsminister* seine Bedenken gegen die Vorschrift des § 18 Abs. 3 des Entwurfs zurückstellen zu wollen.

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach die Bitte aus, daß das Kabinett dem Gesetzentwurf nur in der vorliegenden Fassung zustimmen möge, und daß irgendwelche Kosten nicht dem Reich zur Last fallen dürften.

Das *Kabinett* stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu ³.

Das Kabinett stimmte ferner den aus der Anlage ersichtlichen Vereinbarungen zwischen dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsminister der Justiz zu ⁴.

2. Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenversicherung.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs vor ⁵. Er führte aus, daß vor allem die Frage des Versicherungsbeitrags von 3% und die Frage der Bedürftigkeit von Bedeutung seien ⁶. Das jetzige Verfahren bedeute eine Halbheit ⁷. Der Entwurf solle diesem Übelstand abhelfen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte gleichfalls, daß eine Arbeitslosenversicherung eingeführt werden müsse. Er habe jedoch die Bedenken, daß eine neue Verwaltungsorganisation durch den Entwurf geschaffen werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß die Mehrbelastung der Wirtschaft durch die Beiträge nicht annehmbar sei. Die Beiträge müßten auf 2% beschränkt werden. Er bitte ferner, daß die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz von der gesamten Reichsregierung und nicht allein vom Reichsarbeitsminister erlassen würden.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß eine Mehrbelastung der Wirtschaft durch den Entwurf nicht eintrete. Die vorgesehene Organisation sei nicht neu. Neu sei nur die Arbeitskasse beim Landesarbeitsamt.

Das *Kabinett* beschloß eine Vertagung der Beschlußfassung über den Entwurf ⁸.

³ Der RArbM leitet den Entwurf nebst 38seitiger Begründung am 17. 7. dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 125, Bd. 1925 II). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 298, P. 2.

⁴ In der Vereinbarung, die obigem Protokoll in R 43 I/1403, Bl. 409 beiliegt, kommen die Minister überein, 1) Entscheidungen im Bereich von Verwaltung und Dienstaufsicht über das Reichsarbeitsgericht im beiderseitigen Einvernehmen zu treffen, 2) dafür Sorge zu tragen, daß eine ausreichende Anzahl von Richtern, die auf arbeitsrechtlichem und sozialem Gebiet erfahren sind, an das Reichsgericht berufen wird.

⁵ Der Entwurf, am 22. 6. vorgelegt, gibt den wirtschaftlich Beteiligten (Arbeitgebern und Arbeitnehmern), die die finanzielle Last der Arbeitslosenversicherung zu tragen haben, die Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Er vereinigt sie in lebensfähigen Versicherungsträgern, den Landesarbeitslosenkassen, in denen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft zusammengefaßt werden. Die Landesarbeitslosenkassen werden organisatorisch den Landesämtern für Arbeitsvermittlung angegliedert. Oberstes Aufsichtsorgan wird das Reichsamt für Arbeitslosenvermittlung, bei dem eine Reichsausgleichskasse eingerichtet wird. – Zur Vorgeschichte heißt es in beigefügter Begründung: „Nach Vorarbeiten, die bis in das Jahr 1919 zurückreichen, hat die Reichsregierung am 19. Juni 1922 dem Entwurf einer ‚vorläufigen Arbeitslosenversicherung‘ zugestimmt [s. diese Edition: Die Kabinette Wirth I/II, Dok. Nr. 296, P. 2]. Der Entwurf hat die Billigung des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats und des Reichsrats gefunden und ist im Januar 1923 dem Reichstag vorgelegt und dort dem Sozialen Ausschuß überwiesen worden. Zu einer Beratung des Entwurfs ist es jedoch nicht gekommen.“ (R 43 I/2029, Bl. 347-377).

⁶ Der Entwurf bestimmt hierzu: Die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber setzt ein Ausschuß der Landesarbeitslosenkasse für seinen Kassenbezirk nach dessen Bedarf in Bruchteilen des Grundlohnes fest. Der Beitrag darf 3% des Grundlohnes nicht übersteigen. Keine Arbeitslosenunterstützung erhält ein Arbeitsloser, solange er seinen Lebensunterhalt durch anderweitige Beschäftigung, als Gewerbetreibender und durch Abfindungen oder Entschädigungszahlungen des Arbeitgebers bestreitet.

⁷ Zur geltenden Regelung der „Erwerbslosenfürsorge“, die durch Beitragszahlungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (3% des Grundlohnes) sowie durch Zuschüsse der Gemeinden finanziert wird, s. die VO des RArbM vom 13.10.23 (RGBl. I, S. 946) und die ÄnderungsVO der RReg. vom 13.2.24 (RGBl. I, S. 121).

⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 147, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 126 Kabinettsitzung vom 16. Juli 1925, 21.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 441–443 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D126>